



Lo Stato



Definizione di Stato

E' una particolare forma storica di organizzazione del potere politico.

Ente che esercita il potere sovrano nei confronti di un popolo stanziato su un determinato territorio.



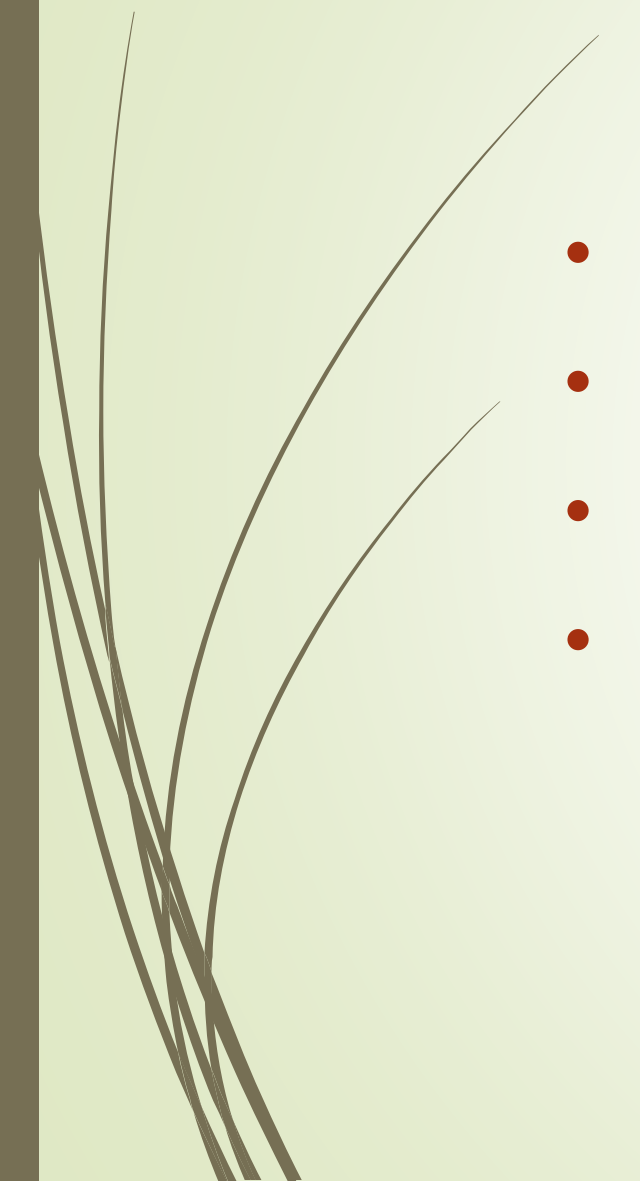
Potere politico

Lo Stato può ricorrere in ultima istanza alla forza legittima per imporre la propria volontà. Questa è una caratteristica del potere politico.

Lo Stato ha a disposizione anche un apparato repressivo per far valere le proprie regole (ciò in quanto compito dello Stato è indirizzare i comportamenti umani al fine di garantire la pacifica e ordinata convivenza dei consociati)



Lo Stato è:

- Ente originario
 - Ente sovrano
 - Ente dotato di stabilità
 - Ente politico, ossia a fini generali
- 



Elementi costitutivi dello Stato

a) TERRITORIO

a) POPOLO

a) SOVRANITA'





Il territorio

La sovranità è esercitata dallo Stato su un determinato territorio. La precisa delimitazione del territorio è condizione essenziale per garantire allo Stato l'esercizio della sovranità e per assicurare l'indipendenza reciproca degli Stati.

Secondo le regole del diritto internazionale il territorio di uno Stato è costituito da:

- terraferma;
- mare territoriale;
- spazio atmosferico sovrastante;
- sottosuolo
- piattaforma continentale
- acque interne



Segue

- **Terraferma**: è la porzione di territorio delimitata dai confini sulla base di trattati internazionali.
- **Mare territoriale**: è la fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato. Secondo la convenzione internazionale di Montego Bay (Giamaica) del 1982 il mare territoriale termina a 12 miglia marine dalla costa. L'Italia ha recepito questa regola all'art. 2 del codice della navigazione.
- **La piattaforma continentale** è costituita dai fondali marini che circondano le terre emerse.

Il territorio è anche elemento costitutivo di altri enti (enti territoriali: Regioni, Province, Comuni...). Sono enti autonomi, non sovrani.



EXTRATERRITORIALITA' E IMMUNITA' TERRITORIALE

EXTRATERRITORIALITA': navi e aeromobili battenti bandiera quando si trovino in aree internazionali;

IMMUNITA' TERRITORIALE: porzioni di territorio non sottoposte alla sovranità dello Stato (sedi diplomatiche)



IL POPOLO



La «comunità di individui ai quali l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo **status di cittadino**» (Martines), vale a dire l'insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano dalla appartenenza ad una determinata comunità politica.

La cittadinanza è uno status a cui la Costituzione riconnette una **serie di diritti e di doveri**. Essa è condizione per l'esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità (**diritti politici**), ma è anche il fondamento di alcuni doveri costituzionali.



Segue

- Diritti legati all'esercizio della sovranità popolare (elettorato attivo e passivo, accesso alle cariche pubbliche, di associazione politica...)
- Doveri di solidarietà politica, sociale ed economica (art. 2 Cost.), specificati in altri disposti costituzionali: difesa della Patria (art. 52); fedeltà alla Repubblica, osservanza della Costituzione e delle leggi (54); contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost., che utilizza però il termine «TUTTI»)



La cittadinanza

La cittadinanza può essere acquisita o perduta secondo quanto previsto dalla legge 91/1992:

L'acquisto della cittadinanza può avvenire:

- a) **PER NASCITA** (IUS SANGUINIS): acquista cittadinanza il figlio, il minore adottato, di almeno un genitore con cittadinanza;



Segue

➡ b) **PER NASCITA SUL TERRITORIO** (IUS SOLI):

- acquista cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori apolidi o ignoti, oppure che non possa vedersi riconoscere lo ius sanguinis dalle leggi dello Stato cui essi appartengono;
- Lo straniero nato in Italia che vi risieda legalmente senza interruzioni fino alla maggior età ed entro un anno dal compimento del 18° anno **dichiari** di voler acquisire la cittadinanza italiana



Segue

- c) **SU RUCHIESTA DELL'INTERESSATO** (esempi: 1) dal coniuge di un cittadino italiano quando ricorrano determinate condizioni; 2) dallo straniero con maggiore età, adottato da cittadino italiano e residente nel territorio nazionale da almeno 5 anni all'adozione; 4) dallo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni; 5) dal cittadino di uno degli Stati membri della Ue, dopo almeno 4 anni di residenza nel territorio; 6) dall'apolide dopo almeno 5 anni di residenza; 7) dallo straniero dopo almeno 10 anni di regolare residenza in Italia).



La perdita della cittadinanza

La Costituzione italiana stabilisce che nessuno possa essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22).

La perdita della cittadinanza:

- ✓ **per espressa rinuncia:** in caso di acquisto di una cittadinanza straniera e di residenza all'estero
- ✓ **di diritto:** quando il cittadino abbia intrapreso un rapporto di lavoro con un altro stato estero e con un ente internazionale a cui non partecipi lo Stato italiano, oppure svolga servizio militare per uno Stato estero e non ottemperi l'intimazione del governo italiano a cessarlo



La cittadinanza europea

Il Trattato sull'Unione Europea del 1992 (Maastricht) ha introdotto l'istituto della cittadinanza dell'Unione.

- Presupposto per la cittadinanza dell'Unione è la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione "completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce".
- 



Alcuni principali diritti garantiti dalla cittadinanza dell'Unione:

- a) "il diritto di **circolare liberamente** nel territorio degli Stati membri [...]";
- b) "**tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari** di qualsiasi Stato membro [...]";
- c) il **diritto di petizione al Parlamento europeo** e il diritto di rivolgersi al **mediatore europeo**;
- d) Il **diritto di elettorato passivo ed attivo** alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede e alle elezioni del parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede.

Il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali è garantito ai cittadini comunitari tramite l'iscrizione in apposite liste elettorali.

L'elettorato passivo è limitato alle cariche di consigliere comunale e alla nomina ad assessore, con l'esclusione quindi della carica di Sindaco e di Vice-Sindaco.



Sovranità

La sovranità ha un duplice significato:

- 1) Originarietà: lo Stato nasce per volontà e forza propria
- 2) Supremazia: lo Stato non riconosce autorità superiori

a) **indipendenza esterna:** lo Stato non riconosce al proprio esterno alcuna autorità superiore (indipendenza da altri Stati); è un concetto che si afferma con il **Trattato di Westfalia, del 1648**, che pone fine alla Guerra dei Trent'anni e sancisce il riconoscimento degli Stati come autorità sovrane e indipendenti. Pone le basi per la creazione dell'ordine internazionale.

b) **supremazia dello Stato al proprio interno:** lo Stato esercita un supremo potere di comando che non trova eguali nell'ambito del proprio territorio (possono essere riconosciuti ordinamenti autonomi all'interno dello Stato (Regioni ed altri enti territoriali) che non sono dotati di sovranità;



Evoluzione del concetto di sovranità

- ❖ Il passaggio dalla sovranità dello Stato alla sovranità popolare.

Con il secondo dopoguerra si è avuta una generale affermazione del principio della sovranità popolare. La Costituzione afferma che: "la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" - art. 1, comma 2. La sovranità non è posta al vertice dello Stato ma è collocata nella sua base sociale

- ✓ la sovranità generalmente non è esercitata direttamente dal popolo, ma attraverso il sistema rappresentativo.
- ✓ la sovranità popolare non è intesa in termini assoluti, ma inserita nei limiti di una costituzione rigida (art. 1 Cost.: il popolo esercita la sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione»).



Segue: la perdita del carattere assoluto della sovranità esterna

❖ Perdita del carattere assoluto della sovranità "esterna" .

L'idea di supremazia dello Stato che non riconosce limiti al suo esterno, se non quelli derivanti da Trattati con altri Stati manifesta la sua debolezza e il suo fallimento con le due guerre mondiali. Dopo il II conflitto mondiale si afferma la tendenza a limitare la sovranità 'esterna' dello Stato. Tale processo si è avviato con la firma del trattato istitutivo dell'ONU nel 1945, con la finalità del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e poi con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata nel 1948.

ESEMPIO: La Costituzione italiana afferma **all'art. 11** che «L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».



Segue:

Un'ulteriore limitazione della sovranità 'esterna' dello Stato si è avuta con lo sviluppo delle organizzazioni sovranazionali europee:

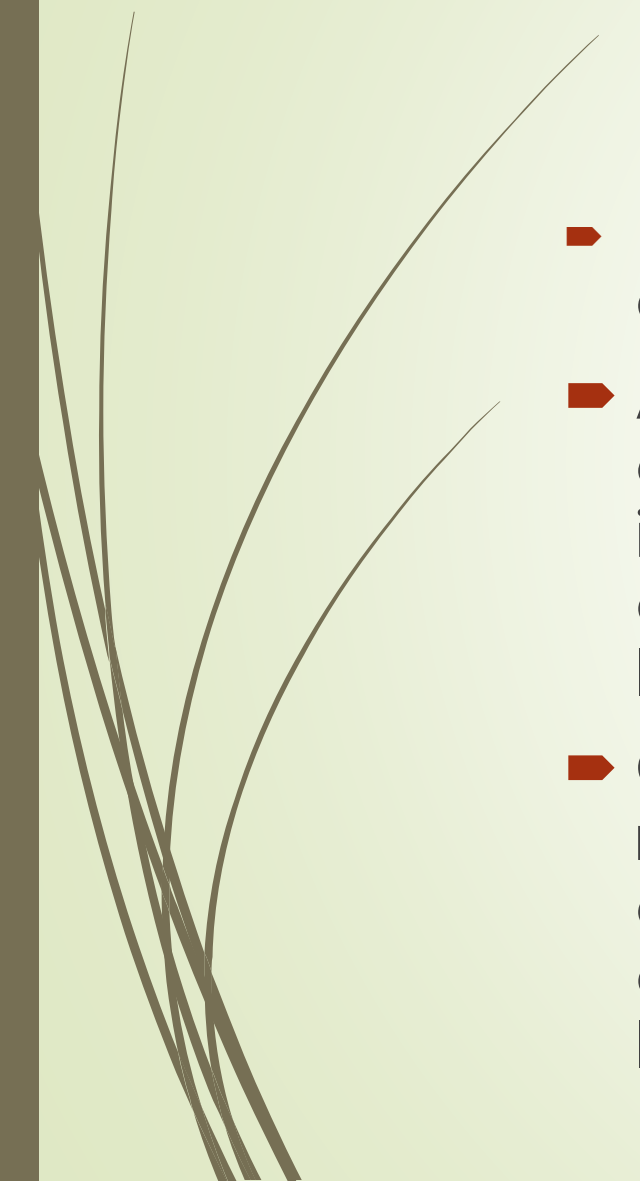
- Le Comunità europee: CEE, CECA, EURATOM
- L'Unione europea

Cosa ha comportato per gli Stati aderenti:

- a) Cessione di una parte di sovranità
- b) Perdita di poteri decisionali/normativi in ambiti che tradizionalmente esprimono la sovranità dello Stato (la moneta)



Le principali funzioni dello Stato

- 
- **Legislativa:** consiste nell'emanazione delle norme: il suo esercizio è affidato alle Camere collettivamente
 - **Amministrativa:** è l'attività necessaria a dare attuazione concreta alla legge e attraverso cui si curano in modo immediato gli interessi pubblici. È affidata al Governo ed alla Pubblica amministrazione e agli organi del potere locale
 - **Giurisdizionale:** si concreta nell'individuazione della regola da applicare in caso di controversie ed, eventualmente, nell'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento in caso di mancato rispetto della legge. È affidata all'ordinamento giudiziario



Lo Stato come soggetto di diritto (persona giuridica)

- Lo Stato è un'entità astratta. E' una persona giuridica. Le persone giuridiche sono una finzione del diritto al fine di attribuire ad una entità astratta la **capacità giuridica**, ossia la **titolarità di situazioni giuridiche soggettive attive e passive** (diritti e doveri).
- Lo Stato non esaurisce il mondo delle persone giuridiche pubbliche. Accanto ad esso esistono numerosi e diversi enti pubblici come le Regioni, le Province e i Comuni (gli enti pubblici, a differenza dei soggetti di natura privatistica, sono istituiti per il soddisfacimento di interessi ritenuti comuni ad una determinata comunità (interessi pubblici)).
- In quanto persona giuridica, lo Stato agisce per mezzo di **persone fisiche (ORGANI)**.



Definizione di organo

- 
- l'organo è la persona fisica che agisce per l'ente e il complesso delle attribuzioni che l'ordinamento le attribuisce per manifestare la volontà dell'ente, nonché la sfera di competenze e i mezzi ad essa attribuiti a tale scopo.
 - L'organo non si distingue dall'ente, ma sussiste un rapporto di immedesimazione fra l'organo e l'ente



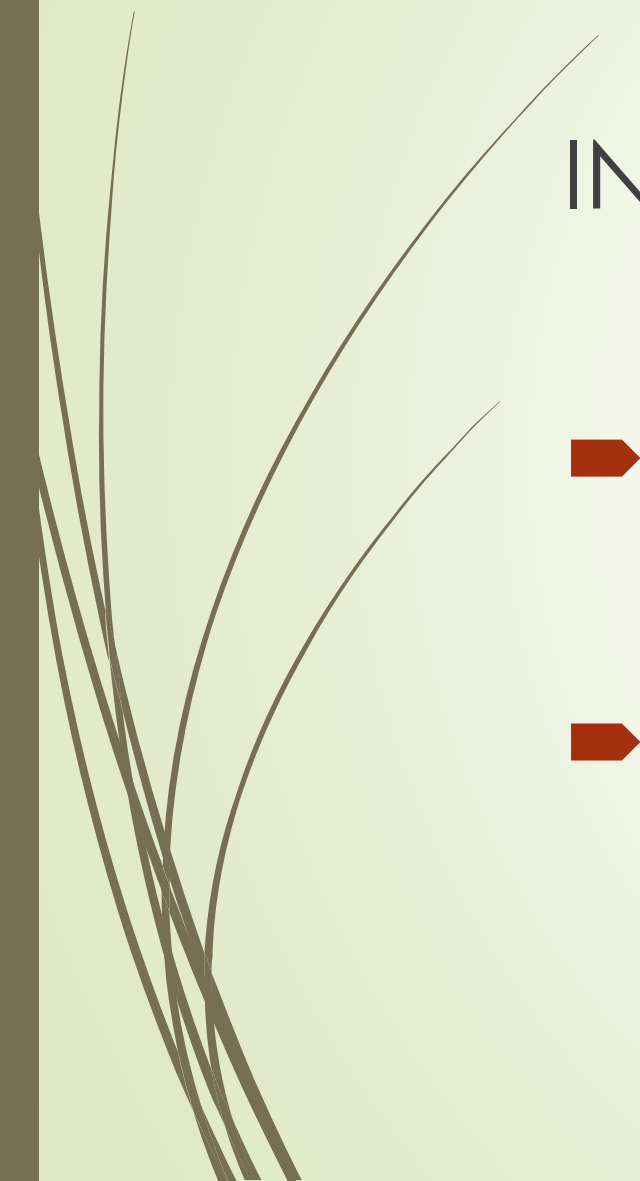
Il funzionario

- La persona fisica titolare di un organo di un ente pubblico è detta Funzionario:
- **pubblico impiegato** se legato all'ente da un rapporto di pubblico impiego
- **funzionario onorario** se non legato all'ente da un rapporto di impiego. Il funzionario onorario ha con l'ente un rapporto di servizio per l'esercizio di una funzione pubblica



Classificazione degli organi

IN BASE ALLA STRUTTURA

- ➡ **Organi individuali e collegiali**
 - ➡ **Organi semplici e complessi**
- 



Segue:

IN BASE ALLE ATTRIBUZIONI

- ➡ **Organi esterni ed interni**
- ➡ **Organi centrali e locali**



Segue:

IN BASE ALLE ATTRIBUZIONI

► **Organi attivi, consultivi, di controllo**

- gli organi attivi esprimono la volontà o agiscono per l'ente;
- gli organi consultivi danno pareri agli organi attivi

a) parere facoltativo, se l'organo deliberativo ha la facoltà di richiederlo ma non l'obbligo;

b) parere obbligatorio, qualora essi debbano essere obbligatoriamente richiesti;

c) parere vincolante, che devono essere obbligatoriamente seguiti dall'organo che decide;

- gli organi di controllo verificano la conformità alla norme (legittimità) o l'opportunità (merito) di atti compiuti da altri organi.



Segue:

IN BASE ALLA FORMAZIONE

- ➡ **organi rappresentativi:** sono collegati al popolo in quanto sono eletti direttamente dal corpo elettorale;
- ➡ **Organi non rappresentativi** (burocratici): sono composti da persone che professionalmente prestano la loro attività in modo pressoché esclusivo a favore dello Stato o di altri enti pubblici, senza alcun rapporto con il corpo elettorale;



Gli organi costituzionali dello Stato

Si distinguono per le seguenti caratteristiche:

- 1) Sono organi al **vertice dell'organizzazione Statale**
- 2) Sono fra loro **indipendenti e in posizione di parità** (sono ammessi controlli reciproci)
- 3) Sono **organi indefettibili** dello Stato: individuano le caratteristiche essenziali dello Stato in un determinato momento storico (la forma di stato). Modificandone la natura si modifica la stessa forma dello Stato



Organi a rilevanza costituzionale

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Consiglio di Stato

Corte dei conti

Consiglio Superiore della Magistratura

- Hanno rilevanza costituzionale per le funzioni esercitate e per la posizione di indipendenza dei propri componenti
- Non sono organi indefettibili dello Stato